

Nr. Inreg./ Registration No. 591/29.04.2022

ACT ADITIONAL Nr. 02 din 29.04.2022	ADDENDUM No. 02 From 29.04.2022
la contractul individual de munca încheiat si înregistrat sub Nr. 572/22.03.2022 in registrul general de evidenta a salariaților Părțile actului adițional: Angajatorul – ALTRAN ROMANIA SRL, înregistrată la Registrul Comerțului din Cluj, sub nr. J12/1058/21.04.2011, cod fiscal RO28381169, având sediul social in Cluj-Napoca, Jud Cluj, Str. Gării, Nr. 21, Clădirea E in cadrul Liberty Technology Park, etaj III, (denumită în continuare “Angajatorul” sau “Societatea”) reprezentata legal prin Dl. Koblicska Dan Cornel, in calitate de Director General, si Salariatul Dl./Dna. Buzabrici-Filipescu Robert, domiciliata/a in Str. Pantelimon Halipa nr. 4A, bl. F3B, sc. B, et. 3, ap. 12, Mun. Iasi, Jud. Iasi, posesor/posesoare al/a C.I. seria IZ 030110, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 19.01.2022, având CNP 1860405374520, (denumit in continuare “Salariatul”) Având in vedere: • încetarea stării de alertă pe teritoriul României, precum și • intenția părților de a continua activitatea în regim hibrid, atât în regim de telemuncă cât și la sediul Angajatorului;	to the individual labor contract signed and registered under No. 572/22.03.2022 in the general registry of employees Parties of addendum: The Employer – ALTRAN ROMANIA SRL, registered at the Office of the Trade Register Cluj under J12/1058/21.04.2011, fiscal code RO28381169, headquartered in Cluj-Napoca, Cluj County, Garii Street, No. 21, E Building, Liberty Technology Park, 3rd floor, (hereinafter referred to as "Employer" or "Company") legally represented by Mr. Koblicska Dan Cornel, as Managing Director, and The employee Mr./Mrs. Buzabrici-Filipescu Robert, domiciled in Street Pantelimon Halipa no. 4A, bl. F3B, entr. B, floor 3, apt. 12, City Iasi, County Iasi, holder of identity card series IZ 030110, issued by SPCLEP Iasi on 19.01.2022, with PIN 1860405374520, (hereinafter referred to as "Employee") Given the following: • the Romanian authorities did not extend the state of alert due to COVID-19 pandemic beyond March 8, 2022 , as well as • the intention of the parties to continue the activity in hybrid regime, both in telework activity and at the Employer's headquarters;

Nr. Inreg./ Registration No. 591/29.04.2022

In temeiul următoarelor dispoziții legale: • Art.17 alin (5) coroborat cu art. 41 (1) din Codul Muncii- Legea 53/2003, republicata, de comun acord, • Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, Părțile au convenit modificarea următoarelor clauze contractuale, astfel: Art. 1. Clauza cuprinsă la lit. D “Locul de muncă” din contractul individual de muncă se modifică și va avea următoarele prevederi: 1.1. Salariatul își va putea desfășura activitatea în regim de telemuncă pe teritoriul României, precum și la un alt loc de muncă organizat de către Angajator, începând cu data încheierii prezentului act adițional. 1.2. Activitatea Salariatului se desfășoară astfel: • În regim hibrid/ mixt, (i) la sediul Angajatorului în funcție de cerințele clienților, specificul proiectelor și necesităților Angajatorului, dar și (ii) în regim de telemuncă, precum și (iii) la sediul clienților dacă va fi cazul; • Locul de muncă stabil este sediul Angajatorului din Municipiul Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 21, clădirea E, Liberty Technology Park, et. 3, jud. Cluj, în perioadele precizate de către Angajator prin decizie internă sau prin Regulamentul Intern, având în considerare un timp mediu de 8 zile lucrătoare în decursul unei luni calendaristice; • Părțile agreează în mod expres că Salariatul va presta activitatea la sediul Angajatorului menționat mai sus în perioadele în care este	According to the following provisions: • Article 17 point (5) in conjunction with Article 41 point (1) of the Romanian Labor Code - Law no. 53/2003, republished, by mutual agreement, • Law no. 81/2018 on teleworking, The Parties have agreed to amend the following contractual clauses as follows: Article 1. The clause contained in letter D “Place of work” of the individual employment contract shall be amended to read as follows: 1.1. The Employee will be able to telework on Romanian territory, as well as at any another workplace assigned by the Employer as of the date of the conclusion of this Addendum. 1.2. The Employee’s work shall be carried out as follows: • In a hybrid/mixed regime, (i) at the Employer’s premises depending on the requirements of the customers, the specifics of projects, and the Employer’s needs, but also (ii) in a telework regime, as well as (iii) at the customers’ premises, if necessary; • The permanent place of work is at the Employer’s premises located at the following address: Cluj-Napoca, Garii street, no. 21, building E, Liberty Technology Park, 3rd floor, Cluj County, during the periods specified by the Employer through internal decision or Internal Regulation, taking into account an average time of 8 working days during a calendar month; • The Parties expressly agree that the Employee shall work at the above-mentioned Employer’s premises during the periods in which the
--	--

Nr. Inreg./ Registration No. 591/29.04.2022

solicitat de către Angajator în acest sens, conform prevederilor Regulamentului Intern și a politicilor interne ale Angajatorului;

- Salariatul va desfășura activitatea în regim de telemuncă, de la reședința/domiciliul său situată pe teritoriul României, sau de la alta locație din România stabilită de comun acord cu superiorul ierarhic, sub condiția informării și aprobării prealabile de către Superiorul ierarhic;
- Prestarea activității în regim de telemuncă din exteriorul României va putea fi efectuată doar în baza aprobării exprese a Angajatorului și pentru o perioadă limitată de timp, conform politicilor interne ale Angajatorului și a legislației în vigoare.

Art. 2. Se modifică Lit. K “Alte Clauze” din contractul individual de muncă, prin introducerea următoarelor clauze:

2.1. Clauze specifice activității de telemuncă:

În considerarea prevederilor de mai sus referitoare la “Locul de muncă” din contractul individual de muncă, potrivit cărora Salariatul desfășoară munca în regim de hibrid/ mixt, inclusiv în regim de telemuncă, părțile convin asupra următoarelor:

- a) Salariatul își va desfășura activitatea în regim de telemuncă pe teritoriul României, precum și la un alt loc de muncă organizat de către Angajator;
- b) Repartizarea programului de lucru flexibil este stabilit prin Regulamentul Intern, fiind în general repartizat astfel: de luni până vineri între orele 07:00 – 18:30, 8 ore/zi;
- c) Evidențierea orelor de muncă prestate de Salariat se face prin platforma software a Angajatorului- TimeTac,

Employee is requested to do so by the Employer, in accordance with the provisions of the Employer's Internal Regulation and internal policies;

- The Employee will telework at his/her residence/domicile located in Romania, or at another location in Romania agreed with the supervisor, subject to prior notification and approval by the supervisor;
- Telework abroad the Romanian territory may be carried out only with the express approval of the Employer and for a limited period of time, in accordance with the Employer's internal policies and the legislation in force.

Article 2. Letter K “Other Clauses” of the individual employment contract shall be amended by adding the following clauses:

2.1. Clauses specific to teleworking:

In consideration of the above “Workplace” provisions in the individual employment contract, according to which the Employee performs hybrid/mixed work, including teleworking, the Parties shall agree as follows:

- a) The Employee will telework on the Romanian territory, as well as at another workplace assigned by the Employer;
- b) The distribution of flexible working hours is established by the Internal Regulation and is generally distributed as follows: Monday to Friday from 07:00 to 18:30, 8 hours/day;
- c) The recording of the hours worked by the Employee shall be done through the Employer's software platform -

Nr. Inreg./ Registration No. 591/29.04.2022

conform prevederilor Regulamentului de Intern si al Politicii orelor de munca ale companiei;

d) Angajatorul poate sa verifice activitatea Salariatului oricând in timpul programului de munca prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicație, ex: prin e-mail, telefon sau a platformelor puse la dispoziția Salariatului pentru desfășurarea activității zilnice;

- Salariatul are obligația sa își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor e prevăzute de Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006 cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
- Din perspectiva verificării aplicării și respectării cerințelor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, Reprezentanții autorităților publice competente pot solicita acces la locurile de desfășurare a activității de telemuncă, în condițiile stipulate în Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât Salariatul și Angajatorul se vor informa reciproc în ipoteza unor asemenea controale;
- Angajatorul va facilita periodic Salariatul posibilitatea acestuia de a se întâlni și de a comunica cu colegii de serviciu în mod regulat, într-un cadru formal sau informal.

Art. 3. Alte drepturi si obligații ale părților referitoare la activitatea de telemuncă:

- Obligația Angajatului de a folosi echipament individual de protecție: NU este cazul;

TimeTac, according to the provisions of the Internal Regulation and the Company's Working Hours Policy;

d) The Employer may check the Employee's work at any time during working hours by technical means of telecommunication, e.g. by email, telephone, or platforms made available to the Employee for carrying out daily work;

- The Employee shall carry out the assigned work in compliance with the provisions of the Romanian Law no. 319/2006 on occupational health and safety at work, as subsequently amended, and in accordance with the terms of the individual employment contract;
- With a view to verifying the application of and compliance with the legal requirements in the field of occupational health and safety at work and labor relationship, the representatives of the competent public authorities may request access to the telework places, under the conditions stipulated by the Romanian Law no. 108/1999 on the Establishment and Organization of the Labor Inspection, republished, as subsequently amended, so that the Employee and the Employer will inform each other in the event of such checks;
- The Employer will periodically facilitate the Employee's opportunity to meet and communicate with co-workers on a regular basis in a formal or informal setting.

Article 3. Other rights and obligations of the Parties relating to telework:

- Employee's obligation to use personal protective equipment: NOT applicable;

Nr. Inreg./ Registration No. 591/29.04.2022

- Angajatorul pune la dispoziția Salariatului următoarele echipamente de lucru și mijloace tehnice necesare activității:
- **Laptop;**
- Salariatul are obligația de a utiliza numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;
- Utilizarea sau permisiunea utilizării echipamentelor hardware și/sau platformelor software ale Angajatorului în scopuri ilicite, de natură penală sau civilă, constituie abatere disciplinară gravă și poate îndreptăți Angajatorul la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, independent de aplicarea altor măsuri legale;
- Angajatorul va informa Salariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale respectiv din Regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal. Salariatul are obligația să respecte aceste prevederi;
- Salariatul are obligația să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către Angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție;
- Salariatul are obligația să respecte politicile și procedurile legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal;
- Salariatul are obligația să asigure confidențialitatea informațiilor de serviciu, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă, Contractul individual de muncă și Politicile interne adoptate de către Angajator în acest sens;

- The Employer shall provide the Employee with the following work equipment and technical means necessary for work:
- **Laptop;**
- The Employee shall use only work equipment that does not present a danger to his/her health and safety;
- Using or allowing the use of the Employer's hardware equipment and/or software platforms for unlawful purposes of a criminal or civil nature shall constitute serious disciplinary misconduct and may entitle the Employer to the disciplinary termination of the individual employment contract, regardless of the application of other legal measures;
- The Employer shall inform the Employee of the provisions of the legal regulations and the Internal Regulation on the protection of personal data. The Employee shall observe these provisions;
- The Employee shall comply with the specific rules and restrictions set by the Employer regarding the Internet networks used or the use of the equipment provided;
- The Employee shall comply with the policies and procedures relating to the processing and protection of personal data;
- The Employee shall ensure the confidentiality of work information, as established by the Internal Regulation, the Collective Labor Agreement, the Individual Employment Contract and the Internal Policies adopted by the Employer in this regard;

Nr. Inreg./ Registration No. 591/29.04.2022

- Salariatul are obligația să informeze Angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente locurilor desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
- Salariatul are obligația să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

Angajator,**SC ALTRAN ROMANIA SRL**

prin Director General

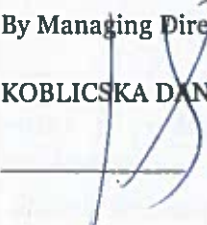
KOBLICKA DAN CORNEL
**Salariat,****Buzabrics-Filipescu Robert**


- The Employee shall inform the Employer of the work equipment used and of the existing conditions of the places where the teleworking activity is carried out and allow the Employer access, as far as possible, in order to establish and carry out the occupational health and safety measures required under the terms of the individual employment contract or to investigate events;
- The Employee shall not change the occupational safety and health conditions at the telework places.

This Addendum was concluded in 2 (two) original copies, one for each Party.

Employer,**ALTRAN ROMANIA SRL**

By Managing Director:

KOBLICKA DAN CORNEL,
**Employee,****Buzabrics-Filipescu Robert**
